අංක ර් 23 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධ ව නඩු පැවරීම හා පොලිස් නිලධාරීන් නීතිඥයන් යෙදවීම

කවර තරාතිරමක හෝ වේවා පොලිස් සේවයේ යම් නිලධාරියකු විසින් හෝ එම නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව හෝ අපරාධ සහ සිවිල් නඩු පවරනු ලැබූ විට එසේ නඩු පැවරූ හෝ නඩු පවරනු ලැබූ නිලධාරියා විසින් ඒ බව පොලිස් මූලස්ථානයට දන්වා සිටිය යුතු ය. එය රහස්‍ය වශයෙන් වාර්තා කර සිටිය යුතු ය යි ඔහුට අදහස් වෙතොත්, වාර්තාව රහස්‍ය කවරයක බහා දිස්ත්‍රික්කයේ/කොට්ඨාශයේ/පළාතේ කාර්ය භාර නිලධාරියා මගින් මූලස්ථානයට එවිය හැකිය. පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් උසාවියක නීති මාර්ගයෙන් කටයුතු කෙරෙන බව දැන ගන්නට ලැබුණු විට සෑම පොලිස් අධිකාරී කෙනකු හා සහකාර අධිකාරී කෙනකු ම එම කරුණු පොලිස් මූලස්ථානයට දන්වා සිටිය යුතු ය.

2. ස්වකීය රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දී පොලිස් නිලධාරියකු විසින් කරන ලද යි කියන වරදකට අපරාධ උසාවියක් ඉදිරියේ චෝදනා ලැබූ පොලිස් නිලධාරියකු සමාන්‍යයෙන් තමා ම චිත්තියට පෙනී සිටිය යුතු ය. එසේ ද වුවත් චිත්තිය මෙහෙයවීම තමාට නොකළ හැක්කෑ යි ඔහුට හැඟෙතොත් ඔහු දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා මගින් පළාත හෝ කොට්ඨාශය භාර අධිකාරීගෙන් නීතිඥයකු යෙදවීමට අවසර ඉල්ලා සිටිය යුතු ය. එම අවසරය කලින් ලබා ගෙන ඇතොත් මිස, එම නිලධාරියාට දරන්නට වූ අධිකරණ වියදම් ආපසු ගෙවීමක් ගැන සලකා බලනු නො ලැබේ.

4. කරුණු සලකා බලන කල එම පොලිස් නිලධාරියා වෙනුවෙන් නීතිඥයකු තැබීම යුක්ති සහගත ය යි අධිකාරීට අදහස් වෙතොත් ඔහු නීතිඥයකුගේ සේවය අවශ්‍ය ය යි තමා සලකන්නේ කවර කරුණු උඩ ද යන වගත් සඳහන් කොට නඩුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම නිලධාරියා සිය රාජකාරි ඉටු කිරීමෙන් ඔහුට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කොට ඇති චෝදනාවට ඔහු පටලැවුණු සැටිත්, නීතිඥයකු තැබීමට යන ගාස්තු ආදියත් එම වාර්තාවේ පැහැදිලි ව දැක්විය යුතු ය. චිත්තිය මෙහෙයවීම ආඥාව විසින් කර ගත යුතු ය යි ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට අදහස් වෙතොත් ඔහු 77 (iii) දරන පාලන රෙගුලාසියේ ප්‍රකාර ඇටෝර්නි ජනරාල්ගෙන් විමසිය යුතු ය. එම පොලිස් නිලධාරියා වෙනුවෙන් තමන් පෙනී සිටිය යුතු ය යි ඇටෝර්නි ජනරාල්ට අදහස් වෙතොත්, එම නඩුවේ දී චිත්තියට පෙනී සිටින පක්ෂය වශයෙන් එම පොලිස් නිලධාරියා වෙනුවට ඇටෝර්නි ජනරාල්ගේ නම යෙදන ලෙස ඔහු උසාවියෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ය.

5. පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී අධිකරණ වියදම් ආපසු ගෙවීම ගැන සලකා බලනු නො ලැබේ. එනම්—

(ඒ) චෝදනා ලත් නිලධාරියා ඔහුට විරුද්ධ ව ඉදිරිපත් ව ඇති චෝදනාවට වරදකරු කරනු ලැබුවොත් හා

(බී) නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව ආඥාව විසින් හෝ ආඥාවේ මෙහෙයීම පිට හෝ ආරම්භ කරනු ලබන අපරාධ (ක්‍රිමිනල්) හෝ සිවිල් නඩුවලදිත් ය

සටහන.—1161 දරන මු. රෙගුලාසියේ ශුද්ධි පත්‍රිකාවේ මෙසේ සඳහන් වේ—

"ආඥාවෙන් හෝ ආඥාවේ මෙහෙයීම පිට හෝ නිලධාරියකුට විරුද්ධ ව ආරම්භ කරනු ලබන සිවිල් හෝ (ක්‍රිමිනල්) අපරාධ හෝ නඩු සම්බන්ධයෙන් 1160 සහ 1161 යන මු. රෙ. අදාළ නොවේ.

මෙම ශුද්ධි පත්‍රිකාවේ අභිප්‍රාය සේවා යෝජක වශයෙන් ආඥාවට විරුද්ධ ව කළ වරදක් සම්බන්ධයෙන් නිලධාරියාට චෝදනා කර ඇති අවස්ථාවල අධිකරණ වියදම් ආපසු දීම තහනම් කිරීම බව මේ සම්බන්ධ ව ආයතන පාලක විසින් නියම කර තිබේ. එහෙත් යම් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් සැක ඇති විට, තීරණයක් ගනු සඳහා එය භාණ්ඩාගාරය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. (වර්ෂ 1951 සැප්තැම්බර් 5, භාණ්ඩාගාරයේ අංක 315/4/8 (ඊ වී/සී. ඒ).

6. (i) ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්වරයා නීතිඥයකු තැබීම අවශ්‍ය ය යි කල්පනා කළ හොත් පෙරකදෝරු කෙනකු යෙදවීම අනුමත කරනු ඇත.

(ii) අද්වකාත් කෙනකු හෝ පෙරකදෝරුවන් එක් කෙනකුට වැඩි ගණනක් යොදවන්නට හෝ, පෙරකදෝරු කෙනකු තැබීමේ ගාස්තුවට අතිරේක ව, මුද්දර, පිටපත් ගාස්තු ආදි වෙනත් වියදම් ඉල්ලන්නට හෝ අදහස් කරන අවස්ථාවලත්, මෙහි පහත ගාස්තු උපලේඛනයෙහි සඳහන් ගාස්තු වලට වඩා ඉහළ ගාස්තු ප්‍රමාණ අවශ්‍ය ය යි අදහස් කරන විටත් එම වියදම් ගෙවන්නට පළමු ඇටෝර්නි ජනරාල්ගේ විශේෂ අනුමතිය ලබා ගත යුතු ය. එවැනි අවස්ථාවල යවන ඉල්ලුම් පත්, පළාතේ/කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් මගින් තෙපිටපත් සහිත ව යැවිය යුතු ය.

ගාස්තු උපලේඛනය

පෙරකදෝරු.—මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය ඉදිරියේ කෙරෙන නඩු විභාග හෝ ප්‍රාථමික නඩු විභාග යක දී මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරිපිට සාක්ෂි මෙහෙයවීම.	මුල් දිනට රු. 21 සි. පසු ව නඩුව විභාග වන එක් එක් දිනකට රු. 10.50 සි. නඩු තීන්දුව හෝ ආඥව අසන්නට උසාවියට පැමිණියාට රු. 5.25 සි.
දිස්ත්‍රික් උසාවිය ඉදිරියේ කෙරෙන නඩු විභාග.	මුල් දිනට රු. 31.50 සි. පසු ව නඩුව විභාග වන එක් එක් දිනකට වැඩවල හැටි හැටියට රු. 10.50 සි. නඩු තීන්දුවක් හෝ දණ්ඩන නියමයක් අසන්නට උසාවියට පැමිණියාට රු. 5.25 සි.
අද්වකාත්වරු.—	ඉතා ම විශේෂ අවස්ථාවල, නඩුවේ ස්වභාවයත්, තිබෙන වැඩ ප්‍රමාණයත් වෙනත් එවැනි අදළ කරුණුත් සලකා අද්වකාත් වරුන්ගේ ගාස්තු ඇටෝර්නි ජනරාල් විසින් තක්සේරු කරනු ලැබේ. මෙම ගාස්තුව රු. 21 ත් රු. 105 ත් අතර ගණනක් විය හැකි ය.

(iii) පොලිස් නිලධාරියකුට තමන්ගේ ම වියදමින් යම් යම් වෘත්තිකයන්ගේ සහාය ලබා ගැනීමට මෙම නීතිරීති බාධකයක් නොවේ. එම වියදම් ආපසු ගෙවනු නො ලැබේ.

7. අධිකරණ වියදම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය හැර ම වෙන ම ලියුම් ගනුදෙනුවකට විෂය කොට ගත යුතු ය; විෂමාචාරය ආදී වෙනත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු කෙරෙන ලියුම් කියුම් හා කලවම් කර නොගත යුතු ය. එවැනි ලියුම් කියුම්වලට සම්බන්ධ ව හෝ මෙම ප්‍රශ්නය මතු නො කළ යුතු ය.

8. ගාස්තු ආපසු දීම සඳහා ඒ ඒ දිනවල නීතිඥයා හෝ නීතිඥයන් පෙනී සිටිය බව ඔප්පු කෙරෙන උසාවි සහතික අවශ්‍ය ය. නීතිඥයන් පෙනී සිටිය බව උසාවියේ ලේඛනවල සටහන් කරවීම, නීතිඥයන් තබා ගත්නා පොලිස් නිලධාරියා අයත් වගකීම වන්නේ ය.

9. එක ම නඩුවක දී, එක ම හෝ එකකට එකක් සම්බන්ධ හෝ වැරදි වලට නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක් චෝදනා ලබන අවස්ථා ඇත. එවැනි අවස්ථාවල එක් එක් නිලධාරියකුට තමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට නීතිඥයකු බැගින් තබා ගැනීමට අයිතිය ඇත්තේ ය. එහෙත් නියමිත ආකාරයට කල් ඇතිව අවසරය ලබා තිබිය යුතු ය.

10. මෙම නඩුවල දී පොලිස් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් චිත්තියට පෙනී සිටින නීතිඥයන් සමඟ මූලස්ථානය කිසි ම ගනුදෙනුවක් හෝ ලියුම් කියුම් හුවමාරුවක් නොකළ යුතු ය. අනුමත කළ ගාස්තු ප්‍රමාණ අනු ව පොලිස් නිලධාරීන්ට පමණක් ම ගාස්තු ආපසු ගෙවිය යුතු ය. ගාස්තු ආපසු ගෙවන ලෙස ඉල්ලන වවුචරයට නීතිඥයන්ගේ කුවිතාන්සි ද ඇමිණිය යුතු ය. නීතිඥයන් නමින් ලියූ වවුචර බාර ගනු නොලැබේ.

11. පොලිස් නිලධාරීන් නිල වශයෙන් කරන ක්‍රියා හෝ නිල වශයෙන් ඔවුන්ගේ චරිතය හෝ දෝෂ දර්ශනයට භාජන වූ අවස්ථාවල කල්තබා අමාත්‍යාංශයෙන් බලය නොලබන උසාවිවල පිහිට සෙවීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට අවසර නැත. නඩුවේ කරුණු අනුව ඔවිල් හෝ ක්‍රිමිනල් හෝ නීතිකෘත්‍ය වල ව යන්න වියදම් ආණ්ඩුව විසින් දැරිය යුතු ද, නැත හොත් තමාගේ ම වියදමෙන් නඩුව පැවරීමට හෝ පැමිණිලි කිරීමට එම නිලධාරියාට ම බාරදිය යුතුද යනු නඩු පැවරීමට බලය දීමේ දී අමාත්‍යාංශය විසින් තීරනය කරනු ඇත. මෙහි පසු ව කී පරිදි නිලධාරියා ම නඩු පවරන අවස්ථාවල නිලධාරියාට විසින් තීරනය කරනු ඇත. මෙහි පසු ව කී පරිදි නිලධාරියා ම නඩු පවරන අවස්ථාවල නිලධාරියාට පක්ෂව උසාවියෙන් කරුණ තීරණය කරන්නට යෙදුණ හොත් නඩුවේ සම්පූර්ණ වියදම් හෝ ඉන් කොටසක් හෝ ආණ්ඩුව විසින් එම නිලධාරියාට ගෙවිය යුතු ද යනු භාණ්ඩාගාරය විසින් තීරණය කරනු ඇත.